

PARTNERSHIP AGREEMENT 2021-2022

THỎA THUẬN HỢP TÁC 2021-2022

Issued date: 17th Mar 2021

Ngày phát hành: 17/3/2021

Between / Giữa

PHUGIA JOINT STOCK COMPANY (hereafter called the **APRICOT Hotel**)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ GIA (sau đây gọi là **Khách sạn APRICOT**)

Address : 136 Hang Trong Street, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Địa chỉ : 136 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel / Điện thoại : + 84 24 3828 9595 Fax: + 84 24 3828 6565

Represented by : Mr. Ngo Tan Duc

Đại diện : Ông Ngô Tấn Đức

Designation / Chức vụ : Director / Giám đốc

And / Và

365 TRAVEL AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH 365

Address : Room 108, G2 Thanh Cong Block, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi

Địa chỉ : P108, G2 Tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Tel / Điện thoại : +84 24 38354899

Represented by : Ms. Nguyen Thi Thanh Nga

Đại diện : Bà Nguyễn Thị Thanh Nga

Designation / Chức vụ: Director/ Giám đốc

Contact person/ Người liên hệ: Ms. Hoang Mai Huong

Designation/ Chức vụ: Director of Contract & Product

Tel / Điện thoại : +84 912 572 642

Email: holy.hoang@365travel.asia

ROOM RATES / GIÁ PHÒNG:

Room type <i>Loại phòng</i>	Bed Type <i>Loại giường</i>	No of room <i>Số lượng phòng</i>	Valid From / <i>Có hiệu lực từ</i> High season (Oct to April 2021/2022)	Valid From / <i>Có hiệu lực từ</i> Low season (May to Sept 2021/2022)
			Room rate / <i>Giá phòng</i> (VND) FIT = GIT / <i>Khách lẻ =</i> <i>Khách đoàn</i>	Room rate / <i>Giá phòng</i> (VND) FIT = GIT / <i>Khách lẻ =</i> <i>Khách đoàn</i>
SKETCH ROOM <i>PHÒNG SKETCH</i>	Double/Twin	69	3.890.000	3.260.000
SKETCH FAMILY <i>PHÒNG SKETCH GIA ĐÌNH</i>	02 Double beds	3	5.160.000	4.615.000
CANVAS ROOMS <i>PHÒNG CANVAS HƯỚNG BÊN NGOÀI</i>	Double/Twin	18	4.615.000	4.210.000
CANVAS LAKE VIEW <i>PHÒNG CANVAS HƯỚNG HỒ</i>	Double	15	5.160.000	4.615.000
CANVAS GARDEN <i>PHÒNG CANVAS CÓ VƯỜN</i>	Double	3	6.515.000	6.110.000
STUDIO/ <i>PHÒNG STUDIO</i>	Double	6	6.515.000	6.110.000
GALLERY/ <i>PHÒNG GALLERY</i>	Double	4	7.875.000	7.465.000
GALLERY GARDEN <i>PHÒNG GALLERY CÓ VƯỜN</i>	Double	2	9.230.000	8.825.000
MASTERPIECE/ <i>PHÒNG MASTERPIECE</i>	Double	2	13.030.000	12.625.000
MASTERPIECE GARDEN <i>PHÒNG MASTERPIECE CÓ VƯỜN</i>	Double	1	14.390.000	13.980.000

Extra bed: VND1.100.000net/ bed/ night (inclusive of breakfast)

Giường phụ: 1.100.000 VNĐ/giường/đêm (đã bao gồm bữa sáng, thuế và phí dịch vụ)

- All above rates are quoted in VND per room per night (single/double) and included breakfast for 1- 2 guests, 5% service charge & 10% VAT;

Tất cả giá phòng được tính bằng VNĐ cho 1 phòng 1 đêm (phòng đơn hoặc phòng đôi), đã bao gồm ăn sáng cho 1 – 2 khách, 5% phí dịch vụ và 10% thuế giá trị gia tăng.

- The above rates are non-commissionable and subject to room availability;

Giá phòng nêu trên không được áp dụng hoa hồng và phụ thuộc vào tình trạng phòng trống tại thời điểm yêu cầu.

- FIT booking is under 8 rooms per request; GIT is applied for booking from 8 rooms;

Giá khách lẻ chỉ dành cho các đặt phòng có dưới 8 phòng; giá khách đoàn được áp dụng cho các đặt phòng có từ 8 phòng trở lên.

- For large groups, seminars or incentives, please contact our Sales Manager for further details;

Nếu có yêu cầu đặt phòng cho các đoàn khách lớn, đặt sự kiện, phòng họp, vui lòng liên hệ với Phụ trách Kinh doanh để được cung cấp thông tin;

- Rates cannot be published or promoted electronically without prior consent of the hotel and any violation of this rule will be seen as breach of contract;

Mức giá này không được phép tiết lộ ra ngoài hoặc quảng bá rộng rãi nếu không có sự cho phép của Khách sạn Apricot. Bất cứ hành động nào xâm hại điều khoản này đều được coi là một hình thức vi phạm hợp đồng.

- Negotiated corporate rates are strictly confidential and based on the client's anticipated production volume;

Mức giá phòng thỏa thuận giữa 2 bên dành cho doanh nghiệp phải được bảo mật và dựa trên mức doanh số dự đoán từ phía khách hàng.

- Extra bed can be accommodated by a children under 12 years old and it's available for room type of Canvas lake view, Gallery, Gallery with Garden, Masterpiece and Masterpiece with Garden;

Khách sạn có thể bố trí giường phụ dành cho trẻ em dưới 12 tuổi và chỉ áp dụng cho một số phòng: phòng Canvas hướng hồ, phòng Gallery, phòng Gallery có vườn, phòng Masterpiece và phòng Masterpiece có vườn.

- **Sketch Family is for 02 people, the additional person will be charged with rate of VND500.000net/ pax/night. Maximum for 03 Adults or 02 Adults and 02 Children under 9 years old accommodated in this room.**

Giá phòng dành cho phòng Sketch Gia Đình là giá dành cho 02 người. Với mỗi người cộng thêm, giá phòng sẽ được tính thêm ở mức 500.000VNĐ/người/đêm. Phòng Sketch Gia Đình chỉ có thể ở tối đa 03 người lớn hoặc 02 người lớn và 02 trẻ em dưới 9 tuổi.

CHECK IN/OUT TIME / GIỜ NHẬN PHÒNG/TRẢ PHÒNG:

Check-in time is 2.00 p.m.; Check-out time is 12.00 noon. Request for late departure/earlier check-in will be subject to availability and additional charges.

Giờ nhận phòng là 02.00 chiều. Giờ trả phòng là 12.00 trưa. Mọi yêu cầu về việc nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn hơn so với giờ quy định đều phải được xem xét dựa trên tình trạng phòng trống và được tính thêm chi phí phát sinh.

MEAL RATES / GIÁ DỊCH VỤ ĂN UỐNG:

Meals/ Bữa ăn	Rates/ Giá
Breakfast <i>Bữa sáng tự chọn hàng ngày</i>	VND520.000
International Buffet or Set Lunch/Dinner <i>Bữa trưa/tối tự chọn quốc tế hoặc thực đơn theo món</i>	VND900.000

GENERAL TERMS CONDITIONS / CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

I. RATES / GIÁ PHÒNG

1. All contracted rates quoted above are in VND and are inclusive of 5% service charge and 10% VAT and non-commissionable. In the event that the VAT is revised or a surcharge is imposed by the Government of Vietnam, the Hotel reserves the right to increase the rate stated above accordingly with immediate effect.

Tất cả giá hợp đồng được nêu trong thỏa thuận này đều là mức giá đã bao gồm 5% phí dịch vụ, 10% thuế giá trị gia tăng và không được áp dụng hoa hồng. Trong trường hợp thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh hoặc phụ phí được quy định bởi pháp luật Việt Nam, khách sạn có quyền điều chỉnh các mức giá trên theo có hiệu lực ngay lập tức.

2. The above rates are extended only to your company and are non-transferable to your suppliers/associates/related companies or branches unless booked directly through your office.

Mức giá trong thỏa thuận này chỉ áp dụng cho Quý doanh nghiệp và không được phép chuyển giao cho bất cứ nhà cung cấp/đối tác/các công ty liên quan hay chi nhánh trừ trường hợp đặt phòng trực tiếp qua Quý doanh nghiệp.

3. The Hotel Management reserves the right to revise the rates and terms as and when it deems necessary.

Ban quản lý Khách sạn Apricot có quyền được xem xét và điều chỉnh mức giá, các điều khoản trong các trường hợp cần thiết.

4. Contractual rates cannot be offered by the Tour Operator directly to the consumer via the Internet, or by any other Internet channels, through owned, affiliated or subsidiary company, without prior written approval from Apricot Hotel Hanoi.

Các công ty điều hành du lịch không được phép áp dụng trực tiếp mức giá hợp đồng này cho khách hàng thông qua Internet, bằng bất cứ kênh Internet nào khác hay qua các công ty con, công ty liên kết hoặc công ty thành viên mà không thông báo trước và được sự phê duyệt của Khách sạn Apricot bằng văn bản.

II. FOC POLICY / CHÍNH SÁCH MIỄN PHÍ GIÁ PHÒNG

The Hotel will provide one (01) room complimentary for every 15 paying rooms or more maximum of two (02) complimentary rooms per group.

Khách sạn Apricot sẽ cung cấp 01(một) phòng nghỉ không tính phí với mỗi 15 phòng trở lên có trả phí hoặc tối đa 02 (hai) phòng nghỉ miễn phí cho mỗi đoàn.

III. CHILD POLICY / CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRẺ EM:

1. 0-4 yrs (up to 4th b'day): No charge for accommodation for children sharing the same bed or provided cot, maximum one child per room and free of charge for breakfast;

Trẻ em từ 0-4 tuổi (tính đến sinh nhật lần thứ 4): miễn phí nếu sử dụng chung giường với bố mẹ hoặc sử dụng nôi trẻ em được khách sạn cung cấp, tối đa 1 trẻ em/phòng và được miễn phí ăn sáng.

2. Over 4-9 yrs (up to 9th b'day): No charge for accommodation for children sharing the same bed, maximum one child per room and 50% discount on breakfast price;

Trẻ em từ trên 4-9 tuổi (tính đến sinh nhật lần thứ 9): miễn phí nếu sử dụng chung giường ngủ với bố mẹ, tối đa 1 trẻ em/phòng và được giảm 50% giá ăn sáng hàng ngày.

3. 9 years+ : Extra person rates apply for accommodation and breakfast (see above).

Từ 9 tuổi trở lên: Áp dụng mức giá bán cho khách bổ sung, bao gồm giá phòng và giá ăn sáng (theo bảng trên).

IV. DEPOSIT / ĐẶT CỌC

For all group bookings, 50% non-refundable deposit of the full amount is required on the cut-off date which is at least 30 days before arrival date. The cut-off date can be determined specifically based on each different request.

Với các đặt phòng dành cho khách đoàn, doanh nghiệp được yêu cầu đặt cọc trước 50% tổng giá trị đặt phòng trước ngày hết hạn (30 ngày trước ngày nhận phòng). Ngày hết hạn này có thể được thỏa thuận giữa hai bên dựa trên từng trường hợp cụ thể.

V. CANCELLATION / ĐIỀU KIỆN HOÀN HỦY

All cancellations or postponement of reserved rooms must be confirmed via fax or email.

The following cancellation charges will apply:

Tất cả yêu cầu về việc hoãn hay hủy phòng đều phải được xác nhận thông qua thư điện tử hoặc fax.

Mức phí phạt hủy phòng được áp dụng như dưới đây:

1. For FIT: - 7 days to 4 days prior to arrival: one night stay charge
- 3 days or less prior to arrival: Full length of stay charge

Khách lẻ: - Hủy trước 7 ngày đến 4 ngày trước ngày nhận phòng: tính phí phòng 1 đêm

- Hủy trước 3 ngày hoặc dưới 3 ngày trước ngày nhận phòng: tính toàn bộ chi phí phòng đã đặt

2. For GIT: - 30 days to 15 days prior to arrival: 50% of total group charges;
- 14 days or less prior to arrival: 100% of total group charges;

Khách đoàn: - Hủy trước 30 ngày đến 15 ngày trước ngày nhận phòng: tính 50% tổng giá trị đặt phòng toàn đoàn;

- Hủy trước 14 ngày hoặc dưới 14 ngày trước ngày nhận phòng: tính 100% tổng giá trị đặt phòng toàn đoàn;

- No-show for FIT and GIT: Full length of stay charge.

Trường hợp không đến nhận phòng (áp dụng cho cả khách lẻ và khách đoàn): tính 100% tổng giá trị đặt phòng

VI. PAYMENT OF ACCOUNT / ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

1. If credit facilities have been established with the hotel, all invoices including master account and cancellation/no show charges are due and payable to be received by the hotel within fifteen (15) days of the billing date. 2% per month late payment fee will be charged in case the payment due to the Hotel is not settled within 30 days.

Trong trường hợp doanh nghiệp đã có giao dịch tín dụng với khách sạn, tất cả hóa đơn liên quan đến tài khoản chính, các khoản phí hủy phòng/không nhận phòng cần phải được thanh toán trong vòng 15 ngày sau ngày xuất hóa đơn. Mức phí phạt 2%/tháng sẽ được áp dụng nếu doanh nghiệp không thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.

2. The Hotel reserves the right to demand full payment for all outstanding accounts under this agreement should default in payment occur. Should such payment not be made to the Hotel when requested, the

Hotel, at its' option, may cancel your credit privileges and place all current and future business on prepayment, cash or direct to guest basis.

Khách sạn có quyền yêu cầu thanh toán toàn bộ với các khoản thanh toán còn tồn đọng trong hợp đồng này. Nếu các khoản thanh toán này không được thực hiện khi có yêu cầu, Khách sạn Apricot có quyền hủy bỏ quyền ưu đãi tín dụng của doanh nghiệp và đưa tất cả đặt phòng hiện tại và trong tương lai về phương thức thanh toán thông thường áp dụng cho khách hàng.

3. In the event of any disputed charges, the balance due less the disputed amount must be paid within fourteen days (14) while the disputed item is being reviewed by the Hotel.

Trong trường hợp có các khoản thanh toán đang tranh chấp, các khoản nằm ngoài hạng mục đang tranh chấp cần phải được thanh toán cho Khách sạn trong vòng 14 ngày, trong khi các khoản tranh chấp được Khách sạn xem xét.

4. Where your Tour Leader elects not to have a group registers individually and there are subsequent unpaid accounts for individual members' incidental charges on check-out. All unpaid incidental charges will be billed to you.

Khi người quản lý đoàn lựa chọn cho cả đoàn đăng ký tập thể, trường hợp có các khoản chưa được thanh toán cho các chi phí phát sinh của mỗi cá nhân khi trả phòng, tất cả các khoản phát sinh này sẽ được tính và xuất hóa đơn cho doanh nghiệp.

5. Accepted modes of payment are limited to Bankers Draft, Cashier Orders, Telegraphic Transfer to our Bank Account:

Các phương thức thanh toán được chấp nhận bao gồm: hối phiếu ngân hàng, cashier order và điện chuyển tiền tới tài khoản của Khách sạn Apricot.

6. Full Payment will be directly remitted to the Hotel Account as follows:

In the case of cheques, payment shall be deemed received only upon clearance of the relevant cheque

Toàn bộ thanh toán cần được nộp vào tài khoản của Khách sạn Apricot như thông tin dưới đây:

Trong trường hợp sử dụng séc, các khoản thanh toán chỉ được coi là đã nhận được khi tất cả các séc liên quan đã được thanh toán.

Account Name (Tên tài khoản): Công ty Cổ Phần Phú Gia

Bank Name (Tên ngân hàng): Sở giao dịch Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam

Bank Address (Địa chỉ ngân hàng) : Số 31-33, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Account For VND (Tài khoản tiền Việt) : 001 100 002 1911

Account For USD (Tài khoản tiền Đô) : 001 137 136 7794

Swift Code : BFTVVNVX

VII. WITHDRAWAL OF CONTRACT / DỪNG THỎA THUẬN HỢP TÁC

Notwithstanding any clause stated above, expressed or implied, the Hotel and its agent reserves the right to withdraw the contract at any time and at its sole and absolute discretion should the terms and conditions as stated above not be complied with by the acceptor.

Không chịu ràng buộc bởi các điều khoản trên, Khách sạn Apricot có quyền dừng thỏa thuận hợp tác này vào bất kỳ thời điểm nào nếu các điều khoản và điều kiện trên đây không được phía đối tác tuân thủ chặt chẽ.

All reservations are to be directed to the Hotel's reservation office at:

Vui lòng đặt phòng trực tiếp với Bộ phận Đặt phòng của Khách sạn Apricot tại:

Tel / Điện thoại: + 84 24 38 28 95 95 - Fax: + 84 24 38 28 65 65

Email: reservation@apricothotels.com

Kindly validate this agreement by signing together with your company stamp and return the attached copy to us. We look forward to welcoming your guests to **Apricot Hotel Hanoi**.

Vui lòng xác nhận việc đồng ý tham gia thỏa thuận hợp tác này bằng cách ký, đóng dấu doanh nghiệp hợp lệ và gửi lại một bản sao tới Khách sạn Apricot. Khách sạn Apricot hy vọng sớm được hợp tác với Quý doanh nghiệp.

Please address correspondence relating to this contract to:

Tất cả thông tin liên quan tới hợp đồng này, vui lòng liên hệ:

Attention : Mr. Nguyen Xuan Truong/ Director of Sales & Marketing

Người nhận: Ông Nguyễn Xuân Trường/ Giám đốc Kinh Doanh và Tiếp Thị

Company / Công ty: Apricot Hotel Hanoi / Khách sạn Apricot Hà Nội

Address : 136 Hang Trong Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Địa chỉ : 136 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: + 84 24 3828 9595 | Ext / Máy lẻ: 6200 or / hoặc: +84 934358686

Email : dosm@apricothotels.com

Offered by / Đề xuất bởi:

APRICOT HANOI HOTEL

Accepted by / Đồng ý bởi

Mr./Ông Nguyễn Xuân Trường
Director of Sales & Marketing /
Giám đốc Kinh Doanh và Tiếp Thị

Approved by / Duyệt bởi

Mr./Ông Ngô Tấn Đức
Director / *Giám đốc*